

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo Peticionario V. CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL Peticionada	CIVIL NÚM.: SJ2025CV00617 SALA: 904 SOBRE: Procedimiento Especial, Solicitud de Paralización al no contar con un Permiso Único y operar sin permisos, Artículo 8.4A Ley Núm. 161-2009, según enmendada.
--	--

SENTENCIA

I. Resumen del tracto procesal y fáctico

El presente caso tiene su génesis el 27 de enero de 2025, cuando el Municipio de San Juan (en adelante, el Municipio), representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo presentó el recurso intitulado *Petición* contra el peticionado Carlos Rosaly Molina, haciendo negocios como Taller y Piezas Rosaly. Este recurso ha sido presentado al amparo de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como *Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico* y el Convenio de Transferencias suscrito con la Junta de Planificación de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia de Permisos. El Municipio expone que el Peticionado opera un taller de mecánica y hojalatería sin haber obtenido los correspondientes permisos, por lo que nos solicita la expedición de una Orden de cese y desista para ordenarle al Peticionado paralizar el uso de la propiedad como taller de mecánica, hojalatería y/o junker.

Tan pronto nos fue asignado el recurso, procedimos a emitir Orden señalando para el 20 de febrero de 2025, la correspondiente vista interdictal por videoconferencia, la cual fue re señalada para el 28 de febrero de 2025.

El día 27 de febrero de 2025, el Peticionado presentó la *Moción en solicitud de desestimación*. Expone que procede la desestimación por razón de contar con el permiso de uso número 96-5-1901, el cual fue aprobado por la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), el 17 de agosto de 1996. Arguye que dicho permiso se encuentra vigente a la fecha de la presentación del recurso. Evaluado el escrito presentado y por razón de la proximidad de la vista señalada, expresamos que se atenderá en la vista pautada.

A la vista en su fondo compareció la Lcda. Diorangelis Santos Rivera y el Lcdo. Simone Cataldi Malpica en representación del Municipio. En representación del Peticionado compareció el Lcdo. Ramón

Antonio Moreno Berrios y el Lcdo. José. R. Meléndez Cox. Además, compareció la Lcda. Gladys Maldonado Rodríguez, Directora de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan.

A pesar de haber sido citada la vista como una evidenciaria, en vista de la moción dispositiva pendiente de adjudicación, se convirtió en una vista argumentativa. Ambas partes tuvieron amplia oportunidad de argumentar sus respectivas posiciones. Ese día de la vista, pasada las 5:00 pm., y en cumplimiento con lo ordenado, el Municipio presentó la *Moción en oposición a moción en solicitud de desestimación*.

Evaluada los argumentos de las partes en la vista, así como los escritos y documentos presentados, estamos en condiciones de resolver.

II. Determinaciones de hechos

Es preciso establecer que, de los argumentos expuestos por las partes, así como la propia admisión del Peticionado en cuanto a que no posee un Permiso Único expedido para operar el taller de mecánica, hojalatería y/o junker, y que lo que éste posee es el permiso de uso número 96-5-1901, la controversia en el caso de autos es una estrictamente de derecho. En ese sentido nos corresponde determinar si el permiso de uso número 96-5-1901, expedido por ARPe es suficiente para que el Peticionado pueda continuar operando el taller en controversia.

III. Exposición de Derecho

A. *La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*

La Asamblea Legislativa aprobó la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico* (Ley Núm. 161), Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 *et seq.*, con el interés de diseñar “una estructura transparente que agiliza el proceso de evaluación y otorgación o denegación de emitir determinaciones finales sobre solicitudes de consultas, permisos, licencias, inspecciones, certificaciones y cualquier otra autorización o trámite que sea necesario, con estrictas salvaguardas y contrapesos que asegurarán el interés público y darán la certeza y confiabilidad de que los procesos fueron realizados de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161. Como parte de lo anterior, se estableció un recurso extraordinario estatutario para la solicitud de revocación de permiso, paralización de obra o uso no autorizado y demolición de la obra. Art. 14.1, 23 LPRA sec. 9024. El Artículo 14.1 dispone lo siguiente:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal

que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida. (Énfasis nuestro).

O sea, el Artículo 14.1, *supra*, establece que la Junta de Planificación comparte la capacidad de presentar recursos extraordinarios ante el Tribunal de Primera Instancia con cualquier Entidad Gubernamental Concernida o Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, entre otros, para solicitar la revocación de un permiso otorgado, para que se ordene la paralización de una obra o de un uso, y para demoler cualquier obra que no cumple con los permisos o que se hizo sin permiso.

En lo referente al caso de marras, el Artículo 8.4A de la Ley 161-2009, dispone:

Todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, así como todo negocio nuevo o existente, obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus operaciones, el cual incluirá: permiso de uso; certificación de exclusión categórica; certificación para la prevención de incendios; certificación de salud ambiental; licencias sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable requerida para la operación de la actividad o uso del negocio. El propósito del permiso único es consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y adjudicación de las solicitudes requeridas para iniciar o continuar la operación de un negocio. Disponiéndose que la Oficina de Gerencia de Permisos será la entidad encargada de expedir las certificaciones y licencias necesarias para la expedición de un Permiso Único.

Sólo podrá solicitarse un Permiso Único cuando se incluya como parte de la solicitud, la autorización para el uso del negocio o proyecto. Toda

persona que posea un permiso de uso vigente, al solicitar una enmienda o cambio de nombre, presentará una solicitud de Permiso Único. El Permiso Único tendrá la vigencia que se establezca en el Reglamento Conjunto.

Previo a la renovación de un Permiso Único, se requerirá una inspección por la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a V. El Reglamento Conjunto deberá especificar la magnitud y rigurosidad de dichas inspecciones, con el propósito de garantizar que la actividad está cumpliendo con los requerimientos estatutarios y reglamentarios. [...] (Énfasis nuestro)

De otro lado, el Artículo 8.15 de la Ley 161, supra, dispone en cuanto a la concesión de *Permiso de uso Condicional a individuos o pequeñas y medianas empresas para el establecimiento, extensión y operación de ciertos negocios o usos que sean compatibles con la calificación que ostenta el predio*. Con respecto a la otorgación de un permiso de uso condicional dispone:

La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, y los Profesionales Autorizados podrán expedir un permiso de uso condicional a individuos o pequeñas y medianas empresas para el establecimiento de un nuevo negocio propio o para la extensión de un negocio existente.

Para efectos de quiénes serán considerados individuos, microempresarios o pequeñas y medianas empresas y que podrán cualificar para la obtención de este permiso, serán todas aquellas empresas que cumplan con los parámetros de PYMES según definida en esta Ley. Mediante este procedimiento no se retrasará el inicio de una nueva actividad comercial de un individuo o entidad, ante el hecho de que no pueda cumplir inmediatamente con cualquiera de los requisitos que dispone esta Ley para el otorgamiento de un permiso de uso para su negocio.

Disponiéndose que a todo individuo o entidad se le permitirá iniciar operaciones por medio de un permiso de uso condicional en caso de no tener las certificaciones requeridas al momento de solicitar dicho permiso, indicándosele las condiciones con las que tendrá que cumplir, para lo que se le concederá un término máximo de seis (6) meses a partir de la expedición de dicho permiso. Las certificaciones que no tuvieren al momento de solicitar el permiso condicionado tendrán que ser presentadas antes del vencimiento del término máximo concedido a la OGPe o Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según sea el caso. No se contará para este término el tiempo que esté esperando el solicitante que se le expida la certificación solicitada, contado a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud. Cualificarán para permiso condicionado tiendas de venta al detal, oficinas comerciales, oficinas profesionales, oficinas médicas, barberías, salones de belleza y comercios pequeños para venta y servicio que no impliquen preparación y/o venta de alimento y cualquier otro uso que se determine mediante reglamento. Para que se le pueda otorgar un permiso de uso condicional el solicitante deberá completar la solicitud en el Sistema Unificado de Información y presentar titularidad o contrato de arrendamiento. Tal permiso de uso será otorgado en un término de un (1) día laborable. (Énfasis nuestro)

IV. Aplicación del Derecho a los hechos

Tenemos ante nuestra consideración la solicitud presentada por el Municipio para ordenar al Peticionado la paralización del uso de la Propiedad ubicada en la Bda. Bechara #8, Calle Principal, San Juan, PR como un taller de mecánica, hojalatería y/o junker. Es decir, la expedición del auto del injuncion

ordenando el cese y desista de continuar operando el negocio sin haber obtenido el correspondiente Permiso único a tenor con el marco legal previamente mencionado.

El Peticionado ha admitido que no cuenta con un Permiso único como requiere la Ley. El permiso que ostenta es el Permiso de Uso otorgado por la ARPe en el año 1996.

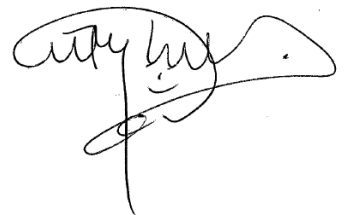
Al entrar en vigor la Ley 161, supra, el Peticionado tenía la obligación de solicitar y obtener el Permiso Único para continuar sus operaciones en el Taller y Piezas Rosaly. Para ello debió presentar un permiso de uso y otras certificaciones, según dispone el Art. 8.4A de la Ley. Lo cierto es que, independientemente de otras consideraciones o intentos de la Peticionada para obtener el Permiso Único, el negocio en cuestión ha estado operando al margen de la Ley. Un taller de mecánica y piezas como el negocio de la Peticionada no puede operar sin el Permiso Único, por lo que procede ordenar su paralización inmediata.

V. Sentencia

En vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal dicta Sentencia declarando Ha Lugar la *Petición* presentada por el Municipio. En consecuencia, se expide el auto del injunction y se emite Orden de cese y desista contra el Sr. Carlos Rosaly Molina, de continuar operando el taller de mecánica, hojalatería y/o junker, Taller y Piezas Rosaly, y cualquier otro negocio bajo otro nombre, sin haber obtenido anteriormente el permiso único. Se advierte que el incumplimiento con esta Orden será causa suficiente para encontrarlo incurso en desacato y ordenar su arresto e ingreso a cárcel, así como la imposición de las correspondientes multas.

Regístrese y Notifíquese.

En San Juan, Puerto Rico a 6 de marzo de 2025.



ANTHONY CUEVAS RAMOS
JUEZ SUPERIOR

